

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3149/2530

บริษัท เอรಾವัณเพียววอเตอร์ จำกัด โจทก์
บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ บางกอก อิน
เวสต์แมนส์ จำกัด

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 572, มาตรา 573

โจทก์ผู้เช่าซื้อจะบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อก็อาจทำได้ด้วยการส่งมอบรถยนต์คันที่เช่าซื้อกลับคืนให้แก่จำเลย การที่โจทก์บอกเลิกสัญญาโดยโจทก์ยังครอบครองรถยนต์คันที่เช่าซื้ออยู่ การบอกเลิกสัญญาจึงไม่ชอบด้วย ป.พ.พ. มาตรา 573.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เช่าซื้อรถยนต์คันพิพาทจากจำเลย แต่จำเลยไม่มอบทะเบียนรถยนต์ ป้ายทะเบียนประจำรถยนต์ และป้ายวงกลมให้โจทก์ ซึ่งเป็นการผิดสัญญาเช่าซื้อ โจทก์จึงบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ การที่จำเลยผิดสัญญาทำให้โจทก์เสียหาย ต้องคืนค่าเช่าซื้อแก่โจทก์ ค่าใช้จ่ายต่อตัวถึงรถยนต์ และค่าขาดประโยชน์รวมเป็นเงิน 782,525 บาท ขอให้จำเลยใช้เงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่มีหน้าที่จัดการใบอนุญาตประกอบการขนส่งให้แก่ผู้เช่าซื้อ เพราะการจดทะเบียนรถบรรทุกเพื่อใช้ในการขนส่ง ผู้เช่าซื้อจะต้องดำเนินการเอง ที่รถยนต์คันพิพาทไม่มีทะเบียน จึงเป็นความผิดของโจทก์ โจทก์บอกเลิก

สัญญาเช่าซื้อไม่มีผลเนื่องจากโจทก์ยังครอบครองรถยนต์คันพิพาทอยู่ จึงไม่มีสิทธิ
เรียกค่าเสียหายหรือค่าเช่าซื้อคืน

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว มีประเด็นขึ้นสู่ศาลฎีกาที่จะวินิจฉัยว่า โจทก์
บอกเลิกสัญญาเช่าซื้อกับจำเลยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และมีสิทธิเรียกค่าเสียหาย
จากจำเลยได้หรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังได้ตามพยานโจทก์จำเลยนำสืบรับกันว่า โจทก์ได้
บอกเลิกสัญญาเช่าซื้อไปยังจำเลยทั้ง ๆ ที่โจทก์ยังครอบครองรถยนต์คันพิพาทอยู่
เห็นว่า โจทก์เป็นผู้เช่าซื้อรถยนต์คันพิพาทจากจำเลย หากโจทก์จะบอกเลิกสัญญา
เช่าซื้อ ก็อาจทำได้ด้วยการส่งมอบรถยนต์คันพิพาทคืนแก่จำเลย แต่ปรากฏว่าขณะ
โจทก์บอกกล่าวเลิกสัญญาโจทก์ยังครอบครองรถยนต์คันพิพาทอยู่ การบอกเลิก
สัญญาของโจทก์จึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 573 ไม่จำ
ต้องวินิจฉัยประเด็นเรื่องค่าเสียหายดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย ศาลล่างทั้งสองพิพากษา
ยกฟ้องโจทก์ชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ชูเชิด รักตะบุตร-ฉิรพันธุ์ รัศมีทัต)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ